

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỞ TƯ PHÁP SỐ 19/2021/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 12 năm 2021

ĐẾN Số: 9574
Ngày: 21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển: **Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3945/TTr-SXD ngày
09 tháng 12 năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định
phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Sở Xây dựng:

Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II;
công trình và nhà ở nằm trên địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên trên
địa bàn thành phố (trừ các công trình quy định tại khoản 2 Điều này).”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 3 như sau:

“b) Đối với khu vực đã có quy hoạch, nhưng chưa xác định được thời điểm
thực hiện quy hoạch thì thời gian tồn tại của công trình là ba năm (03 năm) tính từ
ngày cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây
dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến
khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi
phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Thay thế cụm từ “*quy mô công trình*” bằng cụm từ “*quy mô xây dựng*” tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017.

2. Bãi bỏ Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- TT. UBND TPCT;
- UBMTTQ VN TPCT, các đoàn thể;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn;
- VP UBND thành phố (3D);
- Công báo thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.U

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thực Hiện